“奉化区翡翠湾7·17”事故调查报告

“奉化区翡翠湾7·17”事故调查组

2022年7月17日1232时许，宁波市奉化区翡翠湾水域因遭遇强下击暴流天气，出现12级以上极端大风，导致湾内部分浮桥和平台损坏，及系泊在平台上的“浙奉渔休60051”船缆绳断裂，漂离后被风刮翻，造成16人落水，5人获救，11人死亡。

事故发生后，省委书记袁家军、省长王浩、省委副书记黄建发、省委常委、宁波市委书记彭佳学等领导相继作出批示指示，要求全力组织搜救，加强灾害天气预报预警和应急处置，强化防范措施落实，并尽快查明事故原因，举一反三，切实保障人民群众生命财产安全。省应急管理厅、省农业农村厅、宁波市政府相关领导第一时间赶赴现场。

为查清事故原因、查明事故性质、认定事故责任、吸取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国海上交通安全法》《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规章的规定，按照省安委办意见，迅速成立由省农业农村厅牵头的“奉化区翡翠湾7·17”事故联合调查组，依法依规对事故开展调查。

调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过问询笔录、调查取证、分析认证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任

人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

调查组认为，“奉化区翡翠湾 7·17”事故是一起由不可预见、且不能避免的突发强下击暴流天气带来的强风暴雨袭击导致的重大事故。根据《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》第 3 条第三款、第 23 条第二款和第 38 条第七项规定，调查组认定这是一起自然灾害事故。浙江省农业农村厅于 2022 年 8 月 26 日向农业农村部上报了《关于申请认定“奉化区翡翠湾 7·17”事故为自然灾害事故的请示》，2022 年 12 月 22 日农业农村部办公厅印发了《关于同意认定“奉化区翡翠湾 7·17”事故为自然灾害事故的函》，认定“奉化区翡翠湾 7·17”事故属于自然灾害事故。

一、事故船舶隶属公司情况

事发的“浙奉渔休 60051”船所有权隶属于宁波市奉化翡翠湾海洋渔业发展有限公司（以下简称翡翠湾公司）。该公司成立于 2013 年 12 月，是奉化区莼湖街道的一家国有企业，登记经营范围为：水产业养殖技术开发、推广，垂钓服务，旅游观光服务等。

翡翠湾公司共有休闲渔船 58 艘，实际运营的休闲渔船 38 艘。公司所有的休闲渔船以租赁方式提供给当地转产转业渔民经营，帮助解决渔民出路问题。“浙奉渔休 60051”船承

租人为沈章丰。

2016年底，为加强内部管理，翡翠湾公司引进专业旅游管理团队（宁波海上鲜旅游开发有限公司，以下简称海上鲜公司）负责休闲渔船的运营管理。海上鲜公司成立于2016年10月。

2018年9月，为理顺乡镇（街道）国有企业关系，翡翠湾公司划归成为宁波市奉化区美集建设有限公司（以下简称美集公司）的全资子公司。美集公司成立于2017年4月，隶属于奉化区农商集团，登记经营范围为：道路建设，环境治理，新农村建设开发等。

二、事故船舶基本情况

（一）船舶技术参数及持证情况。

1.主要参数。“浙奉渔休60051”船为钢质体验式休闲渔船，船籍港奉化，船长13.13米，型宽3.0米，型深1.1米，主机总功率25千瓦，总吨位9，核定抗风力为蒲氏5级，2017年1月在浙江海港船舶修造厂建造完工，核定航区为象山港大桥以西距岸不超过5海里。

2.船舶持证。该船持有体验式捕捞许可证，证书编号：浙（甬）船捕（2020）TY-0093，有效期2023年11月2日；所有权登记证书，证书编号：（浙奉）船登（权）（2017）FZ-100005；船舶检验证书，证书编号：3302000210637，有

效期2022年1月19日；国籍登记证书，证书编号:（浙奉）船登（籍）（2017）FZ-100005，有效期2022年1月23日。

（二）船员上岗持证情况。

该船核载人数12人，其中游客10人、船员2人。船上现配备2名船员，船长沈章丰，持有海洋渔业船员三级船长证书；船员王祝翠（沈章丰妻子），持有普通船员证书，符合《中华人民共和国渔业船员管理办法》关于主机总功率<50千瓦船舶的配员规定要求。

（三）船舶安全设备情况。

该船配有FT-8700B型AIS设备1套、UBD-S-3北斗普适设备1套，SE-2000甚高频无线电设备1台，FT-801渔船用无线电话1台；ZHR-Y12型救生筏1个（定员12人）、5556-I型救生圈4个、SY-1型救生衣14件，现有设备满足《国内海洋渔船安全证书》配备要求。

（四）渔船保险情况。

2022年4月30日，该船办理休闲渔船安全生产责任险，投保人数为9人（其中船员2人，保额每人120万；旅客7人，保额每人120万），保险凭证号：HBB2000282，保险期限：2022年5月1日至2023年4月30日。

（五）船舶进出港报告情况。

根据翡翠湾公司相关管理规定，休闲渔船出港前，游客

在公司游客中心统一登记身份相关信息后，由公司工作人员核对后放行到相应休闲渔船靠泊位置上船；游客上船后，再由公司安全员上船清点核对人数，宣讲出海安全注意事项，发放救生衣等，并让船长签字确认后方可放行船舶出港。进港前，由船长向公司报告，并到指定位置靠泊后，游客离船上岸。该船日常进出港报告均遵守公司规定。事发前“浙奉渔休60051”船停靠在2号平台未出航。

三、事故基本情况

（一）事发时环境情况。

1.事发水域情况。事发水域翡翠湾位于奉化区栖凤渔港向内延伸处，平均高潮位4.45米、低潮位0.92米，平时风平浪静，是小型渔船、游艇日常停泊的自然港湾（湾滩）。

2.事发天气情况。2022年7月16日6时、11时、14时、16时奉化区气象台发布的天气预报显示，16日奉化多云午后局部有雷阵雨，西北风2-3级；17日多云午后有阵雨或雷雨，偏南风3-4级。2022年7月17日6时、11时奉化区气象台发布的天气预报显示：当天奉化多云午后有阵雨或雷雨，偏南风3—4级。1204时，奉化区气象台发布雷电黄色预警。1231时，奉化区气象台发布大风橙色预警：受对流云团影响，目前奉化区莼湖街道已出现8级雷雨大风，预计中午到夜里，所有镇（街道）有阵雨或雷雨，雷雨时可伴有8

—10 级雷暴天气。

据气象部门依据事发地附近自动气象站实测数据，并结合宁波 S 波段双偏振天气雷达等有关气象资料分析表明：事发当天 1220 时至 1300 时左右，受一个尺度小、结构紧密的强雷暴云团（雷暴单体）影响，奉化区莼湖街道翡翠湾附近，出现强下击暴流天气过程。事发过程该水域涨潮，大雨，风向由偏西风转西南风，瞬间最大风力可达 12 级。

3.事发时船舶停泊情况。翡翠湾水域内共有 2 个供休闲渔船平时靠泊使用的平台，平台与陆地之间，以及 1 号平台与 2 号平台之间通过浮桥连接，游客平时通过浮桥到平台再上船出海。

据调查，事发前，有 1 艘休闲船舶停靠在 1 号平台，9 艘停靠在 2 号平台，12 艘停靠在连接 1 号、2 号平台的浮桥边。“浙奉渔休 60051”船系泊在 2 号平台南端一游客上下船的引桥旁边，船艏向北偏西。

（二）事发时人员情况。

经调阅翡翠湾浮桥入口、“浙奉渔休 60051”船监控视频及休闲渔船游客登记单等，确定事发前该船船上已有 2 名人员。由于突遭大风暴雨，另有 14 名游客跑到该船船上躲避风雨。事发时，随着船舶侧翻，船上 16 名人员均落水。

（三）事发经过。

经调阅翡翠湾浮桥入口、“浙奉渔休60051”船监控视频及相关人员的调查问询，查明:

2022年7月17日1200时许，游客姜伟等一行14人来到奉化区翡翠湾休闲旅游项目游客服务中心。1222时，姜伟等一行14人通过翡翠湾码头检票口陆续进入主浮桥，上述一行人进入主浮桥时风平浪静。1225时，由于突然刮风下雨，姜伟等一行14人陆续全部奔跑并登上“浙奉渔休60051”船避雨。1230时，事发地风雨加剧，“浙奉渔休60051”船后缆断裂，船尾向右偏离，船艏受风明显。1231时，风浪增大，系泊船舶和浮桥上下颠簸，“浙奉渔休60051”船艏缆绳断裂，船舶被吹离平台，在偏西风的作用下，船艏向左侧偏转，船舶向东南漂移。之后，风向转为西南风，船舶被吹向东北方向。1232时，风力增强，“浙奉渔休60051”向右大幅度倾斜，船上桌椅及船上人员等急速滑向右边，渔船瞬间向右侧翻。

（四）事故时间、地点。

根据船载视频监控显示，“浙奉渔休60051”船侧翻时间为12时32分56秒；而现场第一报警人沈鲁泽手机呼出时间12时32分51秒，表明此时该船已经侧翻。因无法校核船载视频准确时间，调查组认定该船侧翻时间为2022年7月17日1232时；侧翻地点为该船打捞位置东偏北约30米

（因救援中船舶拖离），即东经121°30′48.708″、北纬29°31′23.268″。

四、事件搜救及处置情况

（一）搜救情况。

接到“浙奉渔休60051”船侧翻事故报告后，省、市、区三级政府和主管部门均第一时间启动应急响应，协调多方力量开展搜救。奉化区当地迅速成立应急处置领导小组和现场指挥部，调集应急、消防、公安、渔政、海事、东海救助局等专业救援力量及相关社会救援力量共430余人，发动周边渔民300余人，投入救援船只14艘，声呐探测器4台，海底机器人2台，夜间照明车2台，无人机16架次；采取人工搜寻、无人机搜寻、声呐搜寻、水下机器人搜寻等多种方式进行现场救援。经过近20小时的努力，落水人员全部救上，其中5人生还、11人死亡。

（二）善后处置情况。

宁波市、奉化区第一时间成立事件应急处置专项工作组，下设综合组、搜救组、调查组、维稳组及舆情组5个小组，安抚游客和船员家属，磋商后续处置。同时制定《奉化翻船事件后续社会舆论关注应对工作方案》，沟通30余个新媒体，适时有效引导舆论。截至7月21日，死亡游客和船员的赔偿等善后事宜已妥善处理，家属情绪稳定、舆情总体

平稳。

五、事故原因及相关情况分析

（一）事发水域船舶停泊状态安全分析。

据查阅相关资料，翡翠湾水域常年平均风力2级，除了台风、大风影响，平时湾区水面基本没有风浪。据现场勘查，浮桥和平台结构一致，下面是泡沫浮子，上面是木板，连接陆地的浮桥长460米、宽3米，连接两个平台之间的浮桥长20来米、宽3米；2个平台处于该水域相对较深水位区，面积共1600余平方米，休闲船舶平时大都靠泊在平台周围。

结合水文、气象和现场查看，调查组认为，2个系船平台周围适宜小型船舶停靠，在正常天气情况下，船舶停靠、系泊方式以及系缆的强度对安全不会带来隐患。

（二）事故船舶稳性情况。

调查组委托相关船舶设计单位，按照《渔业船舶法定检验规则（2017）》，采用中国船级社“COMPASS”计算软件，对该船事发时实际装载状态下的完整稳性进行了计算校核。计算表明，该船实际装载状态下的稳性衡准数大于1，其他稳性参数也均符合规则要求，可以排除船舶本身稳性不足的可能。另外，又对该船事发时实际装载状态下的抗风力情况进行计算校核。计算表明，该船满足核定抗风力要求。

综上，调查组认为，该船稳性、抗风力性能符合要求。

（三）气象情况分析。

根据浙江省气象台《奉化区翡翠湾“7·17”事故天气状况分析报告》认定：7月17日1220时至1300时左右，受局地对流发展形成的一个尺度小、结构紧密的强雷暴云团（雷暴单体）影响，宁波市奉化区莼湖街道翡翠湾附近，出现强下击暴流天气过程，具有极端性、局地性、突发性的特点。根据天气雷达及其他相关观测资料分析，事发水域的瞬时极大风速可达到12级或以上。

综上，调查组认为，事发时该船遭受严重超过事故船舶抗风浪等级的突发灾害天气。

（四）周边船舶对比分析。

事发前，涉事水域1号和2号系船平台均有较多船舶停靠。起风后，停泊船舶所受的风压（力）基本上靠系缆或平台引桥承受，系缆的受力情况取决于船只停泊位置、方向与风向的关系。

事发时，与“浙奉渔休60051”相隔10余米，同方向系泊在2号平台的“浙奉渔休60668”游艇，受风浪影响缆绳断裂发生漂移；同方向系泊在浮桥的“浙奉渔休60071、60005”等8艘休闲渔船，受风浪影响缆绳断裂向西北方向漂移450余米，另外停泊在岸边的“浙奉渔休60009”休闲渔船被大风浪掀上岸堤。

调查组认为，由于休闲渔船系缆方式、受风面积、所处的位置及风压稳性衡准数等不同，导致了不同结果，同时通过现场查看，事发后浮桥、平台和周围相关船舶受到不同程度地损坏。

（五）事故原因。

“浙奉渔休60051”船是在正常系泊状况下，受突发大风（偏西风）和瞬间暴雨影响，尤其是渔船与浮桥平台之间晃动的不同步，相互拉扯加剧了渔船缆绳受力，使得渔船缆绳受力不断加大，直至断裂，导致渔船漂离2号平台，并在风力作用下向东南方向快速漂移；漂移后因风向变化、风力很大，船舶左侧受风影响产生的倾侧力矩超过了船舶本身的回复力矩，使得船舶快速右倾，随后瞬间向右侧翻。

虽然事发前风平浪静，但在突遭风雨时公司没有采取相应应急措施，以及船长没有到岗，船上不能采取有效应对是导致事故发生的间接原因。此外，公司码头卡点工作人员没有认真核对游客人数、公司安全员因躲避风雨没有及时清点人数、给游客发放救生衣，是事故发生后人员伤亡扩大的间接原因。

六、事故性质

据查阅，奉化区气象台7月16日6时、11时、14时、16时四个节点和7月17日6时、11时的气象预报显示，16

日和17日当地风力为4级以下；7月17日1204时发布雷电黄色预警，17日1231时发布大风橙色预警。但由于雷电黄色预警发出到事故发生也不到半个小时，且内容没有显示具体的影响时间和地点，等公司收到雷电黄色预警和大风橙色预警，游客因躲避风雨已经上船、“浙奉渔休60051”也已处于事发状态。综上，调查组认为在事故发生前是不能够预见会有自然灾害天气。

另据省气象部门等报告，事发时，下击暴流强度大、比较罕见，无法预知，同时受强下击暴流袭击，风雨强度陡增，瞬时极大风力达12级或以上。

综上，调查组认为，“奉化区翡翠湾7·17”事故是一起由不可预见、且不能避免的突发强下击暴流天气带来的强风暴雨袭击导致的重大事故。根据《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》第3条第三款、第23条第二款和第38条第七项规定，调查组认定这是一起自然灾害事故。

七、事故教训及处理意见

“奉化区翡翠湾7·17”事故虽然是一起因强下击暴流天气引发极端大风造成的自然灾害事故，但事故暴露出项目经营公司对游客管理、休闲渔船日常管理、恶劣天气应对等方面的不足，同时也发现行业主管部门在安全管理上存在监管不到位和职责不明等问题，必须深刻汲取教训，加以整改。

（一）事故船舶经营主体管理不到位。

翡翠湾公司虽然制定了大风天气应急处置及游客上船清点、穿救生衣等管理制度，但海上鲜公司作为委托经营管理方在实际落实公司管理制度不到位。事发过程中，面对突发大风暴雨天气，没有相应的应急应对措施，也没有任何要求游客及休闲渔船采取相应防范举措的提醒；相关员工在核对游客人数、发放救生衣等制度执行上存在失职行为。

翡翠湾公司作为休闲经营主体和休闲渔船所有者，对海上鲜公司具体经营管理疏于监督，日常安全检查几乎空白，对游客进入码头卡点、上浮桥前就应穿救生衣这个漏洞没有及时发现。此外，美集公司作为翡翠湾公司的母公司，对翡翠湾公司没有开展实质性的监管。

（二）休闲渔船承租经营人责任落实不到位。

事发当天上午，“浙奉渔休60051”船承租经营人去宁波梅山参加换证培训未向公司报备。尽管据幸存游客说先在船上吃中饭，饭后开船，但游客上船吃饭应属休闲内容，又是水上项目，船长不在岗，隐患较大，导致本次事故发生时无法开展良好的应急处置。

（三）相关管理责任落实不够到位。

莼湖街道作为翡翠湾公司直接的属地管理政府，在领导分工上没有十分明确翡翠湾公司由谁分管，同时也没有对应的部门负责翡翠湾公司管理，只明确1名工作人员负责翡翠

湾公司的全面管理，存在属地管理责任落实不到位。

奉化区农业农村局作为渔业主管部门，虽然在日常监管中对翡翠湾公司重点开展休闲渔船的安全监督检查，及时开展安全隐患排查，并在隐患排查中发现休闲渔船检验证书、国籍证书失效，翡翠湾公司也正在办理，但在相应证书尚未完全办理到位下，存在统筹安全和发展的认识偏差，过分考虑因疫情影响公司经营亏本，为企业纾困帮扶而默许休闲渔船营运生产，存在监管责任落实不到位。

奉化区农商集团作为美集公司（翡翠湾公司为其子公司）的行业主管部门，没有及时与莼湖街道厘清相关职责，沿袭过去的做法，继续由莼湖街道负责美集公司的日常管理，存在监管责任落实不到位。

（四）安全生产监管职责不明。

翡翠湾休闲旅游项目既有休闲渔船管理内容，又涉及游客、其他安全设施、防疫等方面的管理。2014 年奉化市（2016 年撤市改区）政府办公室曾发文明确海上休闲项目由奉化市海洋与渔业局负责监管管理，但对游客、经营公司等监督管理没有明确。本轮机构改革后、尤其是翡翠湾公司隶属关系更改后，没有进一步厘清相关监管职责，导致对游客的安全监管、及翡翠湾公司的监管职责不清，相关部门相互推诿。

为了深刻汲取本次事故教训，调查组建议：

1.责令宁波市奉化翡翠湾海洋渔业发展有限公司停业整顿，并依法给予罚款处罚。

2.对“浙奉渔休60051”船承租经营人作出行政处罚，取消其继续承租经营资格，并吊销船员证书。

3.由奉化区委、区政府就本次事故暴露出相关责任履职不到位的海上鲜公司、翡翠湾公司、美集公司和莼湖街道、区农业农村局、区农商集团的相关领导和责任人员给予党纪政务处理。

4.由翡翠湾公司就本次事故暴露出相关责任履职不到位的安全员等责任人员给予相关处理。

5.对奉化区人民政府约谈，并责成进一步明确休闲渔船经营项目的管理职责。

6.对该事故及处理情况进行全省通报，并开展举一反三。

八、防范与整改措施

为贯彻落实国务院安委办和省委、省政府领导的重要批示精神，深刻汲取事故教训，进一步做好休闲渔船安全管理工作，确保游客和船员生命财产安全。

（一）全面排查渔业休闲旅游安全隐患。全面梳理休闲渔船与所属公司管理关系，压实公司管理责任和休闲渔船主体责任；全面排查渔业休闲旅游公司安全管理制度建立并落

实情况以及休闲渔船检验、捕捞许可、船员配备等制度落实情况；全面理顺渔业休闲旅游的监管体系，杜绝监管漏洞。

（二）开展休闲渔船及水上休闲旅游专项整治。按照《浙江省休闲渔船安全监督管理若干规定》，督促休闲渔船经营单位实行航次报备，严格落实活动区域、区域抗风力等级、活动时间和上船人数等规定；加强对上下游客穿着救生衣和人数的检查，对超区域航行、恶劣天气离港、超人员从事休闲活动的休闲渔船，一律依法严厉处罚，对违反安全生产规定的休闲渔船所在单位实施停业整顿。

（三）提升突发应急事件处置能力。认真汲取事故教训，建立健全休闲渔船突发性灾害天气应急处理机制，整合相关力量，加强应急救援队伍建设，组织开展应急演练，提升应急处置能力；休闲平台加装监控及广播等设备，加强值班值守，及时发现并处置险情。